سنن النسائي (المجتبى)

النسائي (ت ٣٠٣هـ)

الجزء ٧

نص المؤلف كما في طبعة: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل ، الأولى، 1433 ه - 2012 م ، دار التأصيل - القاهرة

المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.

نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.

Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

41 - كتاب العقيقة.

4250 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له، قال: من أحب أن ينسك عن ولده، فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان، قال: الشاتان المشتبهتان تذبحان جميعا.

4251- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين.

1- باب العقيقة عن الغلام.

4252- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، وحبيب، ويونس، وقتادة، عن محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر الضبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى.

4253- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام شاتان مكافأتان، وفي الجارية شاة.

2- باب العقيقة عن الجارية.

4254- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: قال عمرو: عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة.

3- باب كم يعق عن الجارية.

4255- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، وهو ابن أبي بزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا.

4256- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا.

4257- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، هو ابن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين.

4- باب متى يعق؟.

4258- أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، عن سعيد، أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى.

4259- أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك فقال: سمعته من سمرة.

42 - كتاب الفرع والعتيرة.

4260 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة.

4261- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثت أبا إسحاق، عن معمر، وسفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال أحدهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع، والعتيرة، وقال الآخر: لا فرع، ولا عتيرة.

4262 - أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: حدثنا معاذ، وهو ابن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، قال: حدثنا أبو رملة، قال: أخبرنا مخنف بن سليم، قال: بينا نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت، في كل عام، أضحاة، وعتيرة.

قال معاذ: كان ابن عون يعتر أبصرته عيني في رجب.

ـحاشية

4263- أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، قال: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه, وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع، قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق.

قال أبو عبد الرحمن: أبو علي الحنفي، هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك وآخر.

ـحاشية

4264- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، عن يحيى، وهو ابن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي، قال: سمعت أبي يذكر، أنه سمع جده الحارث بن عمرو يحدث، أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي استغفر لي، فقال: غفر الله لكم، ثم أتيته من الشق الآخر، أرجو أن يخصني دونهم، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال بيده: غفر الله لكم، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، العتائر، والفرائع، قال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع في الغنم أضحيتها، وقبض أصابعه إلا واحدة.

_حاشية

4265- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يحيى بن زرارة السهمي، قال: حدثني أبي، عن جده الحارث بن عمرو (ح) وأخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثني يحيى بن زرارة السهمي، قال: حدثني أبي، عن جده الحارث بن عمرو، أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، استغفر لي، فقال: غفر الله لكم، وهو على ناقته العضباء، ثم استدرت من الشق الآخر ...، وساق الحديث.

1- باب تفسير العتيرة.

4266- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، قال: حدثنا جميل، عن أبي المليح، عن نبيشة، قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نعتر في الجاهلية، قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا.

4267- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل، عن خالد، وربما قال: عن أبي المليح، وربما ذكر أبا قلابة، عن نبيشة قال: نادى رجل وهو بمنى فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اذبحوا في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا، قال: إنا كنا نفرع فرعا فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه.

4268- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، وأحسبني قد سمعته من أبي المليح، عن نبيشة رجل من هذيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وذكر الله عز وجل، فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته، وتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير.

2- باب تفسير الفرع.

4269- أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا خالد، عن أبي المليح، عن نبيشة، قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إنا كنا نعتر عتيرة، يعني في الجاهلية، في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا، قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، قال: في كل سائمة فرع، حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه، فإن ذلك هو خير.

4270- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن خالد، قال: حدثني أبو قلابة، عن أبي المليح، فلقيت أبا المليح فسألته، فحدثني عن نبيشة الهذلي قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا.

4271- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، إنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب، فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس به، قال وكيع بن عدس: فلا أدعه.

3- باب جلود الميتة.

4272- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لميمونة، فقال: ما عليها لو انتفعت بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم الله عز وجل أكلها.

4273- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها.

4274- أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب، يعني يزيد، عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه، أن ابن عباس حدثه، قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة، وكانت من الصدقة، فقال: لو نزعوا جلدها فانتفعوا به، قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.

4275- أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء، منذ حين عن ابن عباس، قال: أخبرتني ميمونة، أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به.

4276- أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة، فقال: ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به.

4277- أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها.

4278- أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا.

4279- أخبرنا قتيبة، وعلي بن حجر، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر.

4280- أخبرني الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، وهو ابن مضر، حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، أنه سمع أبا الخير، عن ابن وعلة، أنه سأل ابن عباس فقال: إنا نغزو هذا المغرب، وإنهم أهل وثن، ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء، فقال ابن عباس: الدباغ طهور، قال ابن وعلة: عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

_حاشية

4281- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة، قالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى، قال: فإن دباغها ذكاتها.

4282- أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها طهورها.

4283- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة؟ فقال: دباغها ذكاتها.

4284- أخبرنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الميتة دباغها.

4285- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الميتة دباغها.

4- باب ما يدبغ به جلود الميتة.

4286- أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، أن عبد الله بن مالك بن حذافة، حدثه عن العالية بنت سبيع، أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرظ.

4287- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب.

4288- أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب.

4289- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب.

قال أبو عبد الرحمن: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة، إذا دبغت, حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم.

5- باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت.

4290- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.

ـحاشية

6- باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع.

4291- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.

4292- أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور.

4293- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير، عن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع، والركوب عليها، قال: نعم.

7- باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة.

4294- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه.

8- باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل.

4295- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، قال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، قال سفيان: يعني أذابوها.

9- باب الفأرة تقع في السمن.

4296- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه.

4297- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، فقال: خذوها وما حولها فألقوه.

4298- أخبرنا خشيش بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرني عبد الرحمن بن بوذوية، أن معمرا ذكره، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.

4299- أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي، قال: حدثنا جدي الخطاب، قال: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا ثابت بن عجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها.

10- باب الذباب يقع في الإناء.

4300- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله.

43 - كتاب الصيد والذبائح.

1 - الأمر بالتسمية عند الصيد.

4301 - عن سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح، واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل، فكل، فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه، فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن، فلا تأكل منه شيئا، فإنك لا تدري أيها قتل.

2- باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه.

4302- أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألته عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ، ولم يأكل، فكل، فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر، فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل، فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.

3- باب صيد الكلب المعلم.

4303- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل الكلب المعلم فيأخذ، فقال: إذا أرسلت الكلب المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فأخذ فكل، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، قلت: أرمي بالمعراض، قال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه، فلا تأكل.

4- باب صيد الكلب الذي ليس بمعلم.

4304- أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله، قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: ما أصبت بقوسك، فاذكر اسم الله عليه وكل، وما أصبت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله وكل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكل.

5- باب إذا قتل الكلب.

4305- أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، فأمسكن عليك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قال: ما لم يشركهن كلب من سواهن، قلت: أرمي بالمعراض فيخرق؟ قال: إن خرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل.

6- باب إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه.

4306- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله.

7- باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره.

4307- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا زكريا، وهو ابن أبي زائدة، قال: حدثنا عامر، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.

4308- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، وهو ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، قال: حدثني الشعبي، عن عدي بن حاتم، وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.

4309- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: حدثنا عن الشعبي، عن عدي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.

4310- أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.

4311- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، وعن الحكم، عن الشعبي، وعن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

8- باب الكلب يأكل من الصيد.

4312- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، أخبرنا زكريا، وعاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، قال: وسألته عن كلب الصيد، فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك، وقد قتله فلا تأكل، فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك، ولم تذكر على غيره.

4313- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال: إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل، ولم يأكل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه عليه، ولم يمسك عليك.

9- باب الأمر بقتل الكلاب.

4314- أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، قال: أخبرني ابن السباق، قال: أخبرتني ميمونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.

4315- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.

- ما استثني منها.

_حاشية

4316- أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته، يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل، إلا كلب صيد، أو ماشية.

4317- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب ماشية.

10- باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها.

4318- أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها, فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث، أو صيد، أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط.

11- باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب.

4319- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب.

4320- أخبرنا قتيبة، وإسحاق بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة.

4321- أخبرنا محمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري، قال: أخبرني ابن السباق، عن ابن عباس، قال: أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت له ميمونة: أي رسول الله, لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، فقال: إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة، فلم يلقني، أما والله ما أخلفني، قال: فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا صورة، قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فأمر بقتل الكلاب.

12- باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية.

4322- أخبرنا سويد بن نصر بن سويد، قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك، عن حنظلة، قال: سمعت سالما يحدث، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا، أو صاحب ماشية.

4323- أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد السعدي، عن إسماعيل، وهو ابن جعفر، عن يزيد، وهو ابن خصيفة، قال: أخبرني السائب بن يزيد، أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط، قلت: يا سفيان، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم ورب هذا المسجد.

13- باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد.

4324- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أمسك كلبا إلا كلب ضاري، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان.

4325- أخبرنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.

14- باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث.

4326- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، عن عوف، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط.

4327- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط.

4328- أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال: أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.

4329- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط، قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.

15- باب النهي عن ثمن الكلب.

4330- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

4331- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

4332- أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام.

16- باب الرخصة في ثمن كلب الصيد.

4333- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد.

قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.

..... - 4334

_حاشية4334 - ..... ¶ _حاشية_____ ¶ وقع خطأ في الترقيم من محقق الكتاب، فتخطى الرقم (4334)، ولا يوجد سقط في المتن. ----17 ------NO PAGE NO - باب رمي الصيد.

4335 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا ابن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن أبي مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فيها، قال: ما أمسك عليك كلابك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، قال: أفتني في قوسي، قال: ما رد عليك سهمك فكل، قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك، أو تجده قد صل يعني قد أنتن.

4336- قال ابن سواء، وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

18- باب الإنسية تستوحش.

4337- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج, قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة، فأصابوا إبلا وغنما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا، ونصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم بينهم، فعدل عشرا من الشاء ببعير، فبينما هم كذلك إذ ند بعير، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.

19- باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء.

4338- أخبرنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، ولا تدري الماء قتله، أو سهمك.

4339- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله عز وجل فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله؟ قال: إن وجدت سهمك، ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.

20- باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه.

4340- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه، قال: إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل.

4341- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد, وهو ابن جبير، عن عدي بن حاتم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت سهمك فيه، ولم تر فيه أثرا غيره، وعلمت أنه قتله فكل.

4342- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأطلب أثره بعد ليلة، قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم يأكل منه سبع فكل.

21- باب الصيد إذا أنتن.

4343- أخبرني أحمد بن خالد الخلال، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا معاوية، وهو ابن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن.

4344- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن سماك، قال: سمعت مري بن قطري، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ الصيد، ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا قال: أهرق الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل.

22- باب صيد المعراض.

4345- أخبرني محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فتمسك علي، فآكل منه؟ قال: إذا أرسلت الكلاب، يعني المعلمة، وذكرت اسم الله عز وجل، فأمسكن عليك فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت: إني أرمي الصيد بالمعراض، فأصيب فآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض، وسميت فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل.

23- باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض.

4346- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل.

24- باب ما أصاب بحد من صيد المعراض.

4347- أخبرنا الحسين بن محمد الذارع، قال: حدثنا أبو محصن، قال: حدثنا حصين، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل.

4348- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، وغيره، عن زكريا، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ.

25- باب اتباع الصيد.

4349- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي موسى (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي موسى، عن وهب بن منبه، عن ابن العباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع السلطان افتتن.

واللفظ لابن المثنى.

26- الأرنب.

4350- أخبرنا محمد بن معمر البحراني، قال: حدثنا حبان، وهو ابن هلال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: إن كنت صائما فصم الغر.

4351- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، وعمرو بن عثمان، ومحمد بن عبد الرحمن، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية, قال: قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر: أنا، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمى، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ثم إنه قال: كلوا، فقال رجل: إني صائم، قال: وما صومك؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام، قال: فأين أنت عن البيض الغر ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

4352- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن هشام، وهو ابن زيد، قال: سمعت أنسا يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها فبعثني بفخذيها ووركيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله.

4353- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حفص، عن عاصم، وداود، عن الشعبي، عن ابن صفوان قال: أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة، فسألت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما.

27- باب الضب.

4354- أخبرنا قتيبة، قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سئل عن الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه.

4355- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ قال: لست بآكله ولا محرمه.

4356- أخبرنا كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، قال: وأخبرني الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي، فقرب إليه، فأهوى إليه بيده ليأكل منه، قال له من حضر: يا رسول الله، إنه لحم ضب، فرفع يده عنه، فقال له خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحرام الضب؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.

4357- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس، أنه أخبره، أن خالد بن الوليد أخبره، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فقال بعض النسوة: ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل، فأخبرته أنه لحم ضب، فتركه، قال خالد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته إلي، فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، وحدثه ابن الأصم، عن ميمونة وكان في حجرها.

4358- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل من الأقط والسمن، وترك الأضب تقذرا، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4359- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه سئل عن أكل الضباب، فقال: أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن والأقط، وترك الضباب تقذرا لهن، فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.

4360- أخبرنا سليمان بن منصور البلخي، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن حصين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فأصاب الناس ضبابا، فأخذت ضبا فشويته، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عودا يعد به أصابعه، ثم قال: إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي، قلت: يا رسول الله، إن الناس قد أكلوا منها، قال: فما أمر بأكلها ولا نهى.

4361- أخبرنا عمرو بن يزيد، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عدي بن ثابت، قال: سمعت زيد بن وهب يحدث، عن ثابت بن وديعة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب، فجعل ينظر إليه ويقلبه، وقال: إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت، وإني لا أدري لعل هذا منها.

4362- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وديعة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب، فقال: إن أمة مسخت... والله أعلم.

28- باب الضبع.

4363- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، فأمرني بأكلها، فقلت أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

29- باب تحريم أكل السباع.

4364- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.

4365- أخبرنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن المثنى، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.

4366- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل النهبى، ولا يحل من السباع كل ذي ناب، ولا تحل المجثمة.

30- باب الإذن في أكل لحوم الخيل.

4367- أخبرنا قتيبة، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا حماد، عن عمرو، وهو ابن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر قال: نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، عن لحوم الحمر، وأذن في الخيل.

4368- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.

4369- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين، وهو ابن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه, وعمرو بن دينار، عن جابر، وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.

4370- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبيد الله، وهو ابن عمرو، قال: حدثنا عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

31- باب تحريم أكل لحوم الخيل.

4371- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير.

4372- أخبرنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع.

4373- أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل، قلت: البغال؟ قال: لا.

32- باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.

4374- أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال: قال علي، لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

4375- أخبرنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، ومالك، وأسامة، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

4376- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر.

4377- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع وسالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، ولم يقل خيبر.

_حاشية

4378- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن البراء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيا.

4379- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها.

4380- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، قال: صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فخرجوا إلينا، ومعهم المساحي، فلما رأونا، قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى الحصن يسعون، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا فيها حمرا، فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس.

4381- أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني، أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله.

4382- أخبرنا عمرو بن عثمان، عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية.

33- باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش.

4383- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، هو ابن فضالة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل، والوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار.

4384- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بكر، هو ابن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا الروحاء وهم حرم، إذا حمار وحش معقور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه، فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار، فقال: يا رسول الله، شأنكم هذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقسمه بين الناس.

4385- أخبرنا محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة، قال: أصاب حمارا وحشيا، فأتى به أصحابه وهم محرمون، وهو حلال، فأكلنا منه، فقال بعضنا لبعض: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فسألناه، فقال: قد أحسنتم، فقال لنا: هل معكم منه شيء؟ قلنا: نعم، قال: فاهدوا لنا، قال: فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم.

34- باب إباحة أكل لحوم الدجاج.

4386- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم، أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم، فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكله، فقال أبو موسى: ادن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه.

4387- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، قال: كنا عند أبي موسى، فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر، كأنه مولى، فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.

4388- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن بشر، هو ابن المفضل، قال: حدثنا سعيد، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع.

35- باب إباحة أكل العصافير.

4389- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن صهيب، مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها.

36- باب ميتة البحر.

4390- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.

4391- أخبرنا محمد بن آدم، قال: حدثنا عبدة، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمئة، نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة، فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، فأتينا البحر، فإذا بحوت قذفه البحر، فأكلنا منه ثمانية عشر يوما.

4392- أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، قال: سمعت جابرا يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، قال: فألقى البحر دابة، يقال لها: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا من ودكه فثابت أجسامنا، وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فنظر إلى أطول جمل، وأطول رجل في الجيش، فمر تحته، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم جاعوا، فنحر رجل ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.

4393- قال: سفيان قال: أبو الزبير عن جابر، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم, هل معكم منه شيء؟ قال: فأخرجنا من عينيه كذا وكذا، قلة من ودك، ونزل في حجاج عينه أربعة نفر، وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر، فكان يعطينا القبضة، ثم صار إلى التمرة، فلما فقدناها وجدنا فقدها.

4394- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية فنفد زادنا، فمررنا بحوت قد قذف به البحر، فأردنا أن نأكل منه، فنهانا أبو عبيدة، ثم قال: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، كلوا، فأكلنا منه أياما، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه، فقال: إن كان بقي معكم شيء فابعثوا به إلينا.

4395- أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، ونحن ثلاثمئة وبضعة عشر، وزودنا جرابا من تمر، فأعطانا قبضة قبضة، فلما أن جزناه أعطانا تمرة تمرة، حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي، ونشرب عليها الماء، فلما فقدناها وجدنا فقدها، حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا، ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط، ثم أخذنا الساحل، فإذا دابة مثل الكثيب، يقال له العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل، ونحن مضطرون، كلوا باسم الله، فأكلنا منه، وجعلنا منه وشيقة، قال: ولقد جلس في موضع عينه ثلاثة عشر رجلا، قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، فرحل به أجسم بعير من أباعر القوم، فأجاز تحته، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حبسكم؟ قلنا كنا نتبع عيرات قريش، وذكرنا له من أمر الدابة، فقال: ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل، أمعكم منه شيء، قال: قلنا: نعم.

37- باب الضفدع.

4396- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله.

38- باب الجراد.

4397- أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن شعبة، عن أبي يعفور، سمع عبد الله بن أبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع غزوات فكنا نأكل الجراد.

4398- أخبرنا قتيبة، عن سفيان، وهو ابن عيينة، عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، عن قتل الجراد، فقال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد.

39- باب قتل النمل.

4399- أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح.

4400- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر، وهو ابن شميل، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن، نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر ببيتهن، فحرق على ما فيها، فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة.

وقال الأشعث: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وزاد: فإنهن يسبحن.

4401- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، نحوه، ولم يرفعه.

44 - كتاب الضحايا.

4402 - أخبرنا سليمان بن سلم البلخي، قال: حدثنا النضر، وهو ابن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن ابن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة، فأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحي.

4403- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، قال: أخبرنا الليث، قال: حدثنا خالد بن يزيد، عن ابن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم، أنه قال: أخبرني ابن المسيب، أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره، ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة.

4404- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيب قال: من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر، فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره، فذكرته لعكرمة، فقال: ألا يعتزل النساء والطيب.

4405- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا.

1- باب من لم يجد الأضحية.

4406- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، وذكر آخرين: عن عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة، فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.

2- باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى.

4407- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، أن عبد الله أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يذبح، أو ينحر بالمصلى.

4408- أخبرنا علي بن عثمان النفيلي، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، قال: حدثني عبد الله بن سليمان، قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى.

3- باب ذبح الناس بالمصلى.

4409- أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل.

4- باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء.

4410- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان، قال: قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا تجزئ العوراء: البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي، قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال: ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد.

5- باب العرجاء.

4411- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن أبي عدي، وأبو الوليد، قالوا: أخبرنا شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزن في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي، قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن، والأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد.

6- باب العجفاء.

4412- أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن، حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي.

7- باب المقابلة: وهي ما قطع طرف أذنها.

4413- أخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم، وهو ابن سليمان، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا بتراء، ولا خرقاء.

8- باب المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر أذنها.

4414- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، قال أبو إسحاق: وكان رجل صدق، عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن، وأن لا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء.

9- الخرقاء: وهي التي تخرق أذنها.

4415- أخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء.

10- باب الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن.

4416- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، قال: حدثني زياد بن خيثمة، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن شريح بن النعمان، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء، ولا عوراء.

4417- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، أن سلمة، وهو ابن كهيل أخبره، قال: سمعت حجية بن عدي يقول: سمعت عليا يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.

11- باب العضباء.

4418- أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن شعبة، عن قتادة، عن جري بن كليب، قال: سمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم، الأعضب: النصف، فأكثر من ذلك.

12- باب المسنة والجذعة.

4419- أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال: حدثنا الحسن، وهو ابن محمد بن أعين، وأبو جعفر، يعني النفيلي، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

4420- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت.

4421- أخبرنا يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل، وهو القناد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني بعجة بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، فقال: ضح بها.

4422- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه أضاحي، فأصابني جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابتني جذعة، فقال: ضح بها.

4423- أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن.

4424- أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني.

4425- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، قال: سمعت أبي يحدث، عن رجل قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعين بالثنية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية.

13- باب الكبش.

4426- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل، عن عبد العزيز، وهو ابن صهيب، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بكبشين.

4427- أخبرنا محمد بن المثنى، عن خالد، قال: حدثنا حميد، عن ثابت، عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين.

4428- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.

4429- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا حاتم بن وردان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، وانكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما. مختصر.

4430- أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه، عن يزيد بن زريع، عن ابن عون، عن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: ثم انصرف، كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا.

_حاشية

4431- أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد.

14- باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.

4432- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير.

قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، والله تعالى أعلم.

4433- أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين، يعني ابن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة.

15- باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا.

4434- أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة، ونشترك فيها.

16- باب ذبح الضحية قبل الإمام.

4435- أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا أبي، عن فراس، عن عامر، عن البراء بن عازب (ح) وأخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن البراء، فذكر أحدهما، ما لم يذكر الآخر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فقال: من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، فقام خالي فقال: يا رسول الله، إني عجلت نسكي لأطعم أهلي، وأهل داري، أو أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد ذبحا آخر، قال: فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم، قال: اذبحها، فإنها خير نسيكتيك، ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك.

ـحاشية

4436- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن الشعبي، عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم قال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقال أبو بردة: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، قال: فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك.

4437- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، فذكر هنة من جيرانه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له، فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين فذبحهما.

4438- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن يحيى (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، قال: عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين، قال: اذبحها، في حديث عبيد الله فقال: إني لا أجد إلا جذعة، فأمره أن يذبح.

4439- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الله عز وجل.

17- باب إباحة الذبح بالمروة.

4440- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا داود، عن عامر، عن محمد بن صفوان، أنه أصاب أرنبين، ولم يجد حديدة يذبحهما بها، فذكاهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اصطدت أرنبين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها،فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال: كل.

ـحاشية

4441- أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن زيد بن ثابت، أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.

18- باب إباحة الذبح بالعود.

4442- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وإسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة، عن سماك، قال: سمعت مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي، فآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال: أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل.

4443- أخبرني محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا أيوب، عن زيد بن أسلم، فلقيت زيد بن أسلم، فحدثني عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد، فعرض لها، فنحرها بوتد، فقلت لزيد: وتد من خشب، أو حديد؟ قال: لا، بل خشب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: فأمره بأكلها.

19- باب النهي عن الذبح بالظفر.

4444- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عز وجل فكل، إلا بسن، أو ظفر.

20- باب في الذبح بالسن.

4445- أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عز وجل، فكلوا ما لم يكن سنا، أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.

21- باب الأمر بإحداد الشفرة.

4446- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.

22- باب الرخصة في نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر.

4447- أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني سفيان، عن هشام بن عروة حدثه، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه.

ـحاشية

23- باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع.

4448- أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.

ـحاشية

24- باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها.

4449- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك.

25- باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها.

4450- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل، ما خلا السن والظفر، قال: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال: إن لهذه النعم، أو قال: الإبل، أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا.

ـحاشية

4451- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني أبي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم، أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدى الحبشة، وأصبنا نهبة إبل، أو غنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.

4452- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته، وليرح ذبيحته.

26- باب حسن الذبح.

4453- أخبرنا الحسين بن حريث أبو عمار، قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.

4454- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، فقال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، ثم ليرح ذبيحته.

4455- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا خالد (ح) وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.

27- باب وضع الرجل على صفحة الضحية.

4456- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ويكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده، واضعا على صفاحهما قدمه، قلت: أنت سمعته منه؟ قال: نعم.

28- باب تسمية الله عز وجل على الضحية.

4457- أخبرنا أحمد بن ناصح، قال: حدثنا هشيم، عن شعبة، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما.

29- باب التكبير عليها.

4458- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن، يعني ابن صالح، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: لقد رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه، يسمي ويكبر، كبشين أملحين أقرنين.

30- باب ذبح الرجل أضحيته بيده.

4459- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطؤ على صفاحهما، ويذبحهما، ويسمي ويكبر.

31- باب ذبح الرجل غير أضحيته.

4460- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحر بعض بدنه بيده، ونحر بعضها غيره.

32- باب نحر ما يذبح.

4461- أخبرنا قتيبة، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، قالا: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وقال قتيبة في حديثه: فأكلنا لحمه.

خالفه عبدة بن سليمان.

4462- أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه.

33- باب من ذبح لغير الله عز وجل.

4463- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن حيان, يعني منصورا، عن عامر بن واثلة، قال: سأل رجل عليا: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي رضي الله عنه حتى احمر وجهه، وقال: ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات، وأنا وهو في البيت، فقال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض.

34- باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن إمساكه.

4464- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث.

4465- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن غندر، قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا الزهري، عن أبي عبيد، مولى ابن عوف قال: شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام.

4466- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا عبيد أخبره، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.

35- باب الإذن في ذلك.

4467- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال: كلوا، وتزودوا، وادخروا.

4468- أخبرنا عيسى بن حماد زغبة، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب, هو عبد الله بن خباب، أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان، وكان بدريا، فسأله عن ذلك، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.

4469- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا، فقدموا إليه، فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله، وندخره.

4470- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو النفيلي، قال: حدثنا زهير (ح) وأخبرني محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا زبيد بن الحارث، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن ثلاث: عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها، وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا.

قال أبو عبد الرحمن: لم يذكر محمد وأمسكوا.

4471- أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري، عن الأحوص بن جواب، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الزبير بن عدي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ إلا في سقاء، وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم، وتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور، فإنها تذكر الآخرة، واشربوا، واتقوا كل مسكر.

ج ٧ - ص ١٥٩

36- باب الادخار من الأضاحي.

4472- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن مالك، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: دفت دافة من أهل البادية، حضرة الأضحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا، وادخروا ثلاثا، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم، يجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، قال: وما ذاك؟ قال: الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي، قال: إنما نهيت للدافة التي دفت، كلوا وادخروا، وتصدقوا.

4473- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت: نعم، أصاب الناس شدة، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير، ثم لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد خمس عشرة، قلت: مم ذاك؟ فضحكت، فقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل.

4474- أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: حدثنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زياد بن أبي الجعد، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، قال: سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ قالت: كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله.

4475- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام، ثم قال: كلوا وأطعموا.

37- باب ذبائح اليهود.

4476- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن مغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثنا عبد الله بن مغفل، قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته، قلت: لا أعطي أحدا منه شيئا، فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم.

38- باب ذبيحة من لم يعرف.

4477- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن ناسا من الأعراب كانوا يأتونا بلحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عز وجل عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا.

39- باب تأويل قول الله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.

4478- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني هارون بن أبي وكيع، وهو هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} قال: خاصمهم المشركون، فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم أكلتموه.

40- باب النهي عن المجثمة.

4479- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن بحير، عن خالد، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المجثمة.

4480- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم، يعني ابن أيوب، فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.

4481- أخبرنا محمد بن زنبور المكي، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن بزيد، وهو ابن الهاد، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل، فكره ذلك، وقال: لا تمثلوا بالبهائم.

4482- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.

4483- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من مثل بالحيوان.

4484- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.

4485- أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا.

41- باب من قتل عصفورا بغير حقها.

4486- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن صهيب، عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها، سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة، قيل: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمى بها.

4487- أخبرنا محمد بن داود المصيصي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل، عن خلف، يعني ابن مهران، قال: حدثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة.

42- باب النهي عن أكل لحم الجلالة.

4488- أخبرني عثمان بن عبد الله، قال: حدثني سهل بن بكار، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وعن أكل لحمها.

43- باب النهي عن لبن الجلالة.

4489- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء.

45 - كتاب البيوع.

1 - باب الحث على الكسب.

4490 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، أبو قدامة السرخسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم , عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه.

ـحاشية

4491- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمة له، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم.

4492- أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.

4493- أخبرني أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن عمر بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه.

4494- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا أسمع بعده أحدا، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وربما قال: وإن بين ذلك أمورا مشتبهة، قال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى، وإن حمى الله عز وجل ما حرم، وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى، وربما قال: إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر.

4495- حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال، أو حرام.

4496- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره.

_حاشية

2- باب التجارة.

4497- أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يونس، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر، وتفشو التجارة، ويظهر الجهل، ويبيع الرجل البيع فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد.

3- باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم.

4498- أخبرنا عمرو بن علي، عن يحيى، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.

ـحاشية

4- باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب.

4499- أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر: خابوا وخسروا، قال: المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه.

ـحاشية

4500- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني سليمان الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالكذب.

4501- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد، يعني ابن كثير، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق.

4502- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.

5- باب الحلف الواجب للخديعة في البيع.

4503- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له، ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر، فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر.

6- باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه.

4504- أخبرني محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها، ونسمي أنفسنا السماسرة، ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة.

7- باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما.

4505- أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد، قال: حدثنا سعيد، وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.

- ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه.

4506- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.

4507- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون خيارا.

4508- أخبرنا محمد بن علي المروزي، قال: حدثنا محرز بن الوضاح, عن إسماعيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.

ج ٧ - ص ١٩٠

4509- أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: أملى علي نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع.

4510- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول: اختر.

_حاشية

4511- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا، أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع، أو يقول أحدهما للآخر: اختر.

4512- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار حتى يفترقا، أو يكون بيع خيار، وربما قال نافع، أو يقول أحدهما للآخر: اختر.

4513- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا، وقال مرة أخرى: ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

4514- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارا، قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

4515- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

- ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث.

4516- أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

4517- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

4518- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار, عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

_حاشية

4519- أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن بكر، قال: حدثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

4520- أخبرنا عمرو بن يزيد، عن بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

4521- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار.

4522- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.

_حاشية

ج ٧ - ص ١٩٥

4523- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه، أو هوي.

8- باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما.

4524- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.

9- باب الخديعة في البيع.

4525- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة، فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة.

4526- أخبرنا يوسف بن حماد، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، قال: إذا بعت، فقل: لا خلابة.

10- باب المحفلة.

4527- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير أنه: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها.

11- باب النهي عن المصراة.

وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها.

4528- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع من تمر.

ـحاشية

4529- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني داود بن قيس، عن ابن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر.

4530- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء.

12- باب الخراج بالضمان.

4531- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، ووكيع قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن الخراج بالضمان.

13- باب بيع المهاجر للأعرابي.

4532- أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.

14- باب بيع الحاضر للبادي.

4533- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه.

4534- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثني سالم بن نوح، قال: أخبرنا يونس، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه، أو أباه.

4535- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد، عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد.

4536- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

4537- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد.

4538- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد.

15- باب التلقي.

4539- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.

4540- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق.

فأقر به أبو أسامة، وقال: نعم.

ـحاشية

4541- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.

_حاشية

4542- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرنا هشام بن حسان القردوسي، أنه سمع ابن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.

16- باب سوم الرجل على سوم أخيه.

4543- أخبرنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها.

17- باب بيع الرجل على بيع أخيه.

4544- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث، واللفظ له، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.

4545- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع، أو يذر.

18- باب النجش.

4546- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

4547- أخبرنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها.

4548- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها.

19- باب البيع فيمن يزيد.

4549- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر، وعيسى بن يونس قالا: حدثنا الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد.

20- باب بيع الملامسة.

4550- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.

- باب تفسير ذلك.

4551- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.

21- باب بيع المنابذة.

4552- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع.

4553- أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة.

- باب تفسير ذلك.

4554- أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، قال: سمعت سعيدا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، والملامسة، والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب، فيتبايعا على ذلك.

4555- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عامر بن سعد أخبره، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.

4556- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع.

4557- أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

4558- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتان: فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوا من هذا الوصف.

22- باب بيع الحصاة.

4559- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

23- باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.

4560- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري.

4561- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

4562- أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد، وأبو سلمة، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبايعوا الثمر بالتمر.

4563- قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء.

4564- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت طاووسا يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه.

4565- حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرايا.

ج ٧ - ص ٢٢٠

4566- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا.

4567- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم.

24- باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، ولا يتركها إلى أوان إدراكها.

4568- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه.

25- باب وضع الجوائح.

4569- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.

4570- أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد، أنه سمع ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم.

4571- أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن حميد، وهو الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح.

4572- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك.

26- باب بيع الثمر سنين.

4573- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيك، (قال قتيبة: عتيك بالكاف، والصواب عتيق)، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ نهى عن بيع الثمر سنين.

27- باب بيع الثمر بالتمر.

4574- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.

4575- أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد لي، وإن نقص فعلي.

28- باب بيع الكرم بالزبيب.

4576- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.

4577- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة.

4578- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا.

4579- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.

29- باب بيع العرايا بخرصها تمرا.

4580- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها.

4581- أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.

30- باب بيع العرايا بالرطب.

4582- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: إن زيد بن ثابت أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب، وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك.

4583- أخبرنا إسحاق بن منصور، ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ له، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق، أو ما دون خمسة.

4584- أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.

4585- أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.

4586- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها.

31- باب اشتراء التمر بالرطب.

4587- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه.

ـحاشية

4588- أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن بزيد، عن زيد، عن سعد بن مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه.

_حاشية

32- باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

4589- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

33- باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام.

4590- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.

34- باب بيع الزرع بالطعام.

4591- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.

أن يبيع ثمر حائطه، وإن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله.

4592- حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة، والمحاقلة، وعن بيع الثمر قبل أن يطعم، وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم.

35- باب بيع السنبل حتى يبيض.

4593- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

4594- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: يا رسول الله، إنا لا نجد الصيحاني، ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعه بالورق، ثم اشتر به.

36- باب بيع التمر بالتمر متفاضلا.

4595- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

4596- أخبرنا نصر بن علي، وإسماعيل بن مسعود، واللفظ له، عن خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس، فقال، أنى لكم هذا؟ قالوا: ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا، فقال: لا تفعل، فإن هذا لا يصح، ولكن بع تمرك، واشتر من هذا حاجتك.

4597- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهما بدرهمين.

_حاشية

4598- أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى، وهو ابن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو سعيد قال: كنا نبيع, يعني تمر الجمع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمين بدرهم.

4599- أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى، وهو ابن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني عقبة بن عبد الغافر، قال: حدثني أبو سعيد قال: أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال: ما هذا؟ قال: اشتريته صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا لا تقربه.

4600- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب, يعني بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، .

37- باب بيع التمر بالتمر.

4601- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه.

38- باب بيع البر بالبر.

4602- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سلمة، وهو ابن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد، كيف شئنا، قال أحدهما: فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

4603- أخبرنا المؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هرمز، قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر: إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى، ولم يقله الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا.

39- باب بيع الشعير بالشعير.

4604- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد، قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى، ولم يقل الآخر، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا.

فبلغ هذا الحديث معاوية فقام، فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه، ولم نسمعه منه، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث، فقال: لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغم معاوية.

خالفه قتادة، رواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة.

4605- أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم، أن عبادة قام خطيبا، فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس, يعني ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة, ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

ـحاشية

4606 - أخبرنا محمد بن المثنى، وإبراهيم بن يعقوب، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

واللفظ لمحمد, لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير.

ـحاشية

4607- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل، مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف، قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أبي سعيد الخدري، قال: ليس بيني وبينه غيره، قال: فإن الذهب بالذهب والورق بالورق، قال سليمان: أو قال: والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء.

4608- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا أبو أسامة قال: قال إسماعيل: حدثنا حكيم بن جابر (ح) وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب الكفة بالكفة، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئا، قال عبادة: إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية، إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

40- باب بيع الدينار بالدينار.

4609- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

41- باب بيع الدرهم بالدرهم.

4610- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، قال: قال ابن عمر : الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا.

ـحاشية

4611- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

_حاشية

42- باب بيع الذهب بالذهب.

4612- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.

4613- أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر.

4614- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب، أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل.

43- باب بيع القلادة فيها الخرز، والذهب بالذهب.

4615- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل.

4616- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: افصل بعضها من بعض، ثم بعها.

44- باب بيع الفضة بالذهب نسيئة.

4617- أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم فأتيته، فسألته، فقال مثل ذلك.

4618- أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح.

4619- أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب، قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف، فقال: سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا.

45- باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة.

4620- وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

4621- أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم.

4622- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي بزيد، سمع ابن عباس يقول: حدثني أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة.

4623 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح، سمع أبا سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل، أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدته في كتاب الله عز وجل، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد أخبرني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة.

4624- أخبرنا إبراهيم بن الحسن, حدثنا حجاج بن محمد, عن ابن جريج, عن عطاء, عن ابن عباس, قال: أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ربا إلا في النسيئة.

4625- أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء.

46- باب أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه.

4626- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس.

4627- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وكيع، قال: أخبرنا موسى بن نافع، عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.

4628- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.

4629- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الهذيل، عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم، أنه كان يكرهها إذا كان من قرض.

4630- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن موسى أبي شهاب, عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض.

4631- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا موسى بن نافع، عن سعيد بن جبير، بمثله.

قال أبو عبد الرحمن: كذا وجدته في هذا الموضع.

47- باب أخذ الورق من الذهب.

4632- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: أخبرنا المعافى، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا، وبينكما شيء.

48- باب الزيادة في الوزن.

4633- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، قال: أخبرني محارب بن دثار، عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني.

4634- أخبرنا محمد بن منصور، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزادني.

49- باب الرجحان في الوزن.

4635- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان: زن وأرجح.

ـحاشية

4636- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت أبا صفوان قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فأرجح لي.

4637- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن الملائي، عن سفيان (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة.

واللفظ لإسحاق.

50- باب بيع الطعام قبل أن يستوفى.

4638- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.

4639- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.

4640- أخبرنا أحمد بن حرب, قال: حدثنا قاسم، عن سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله.

4641- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، والذي قبله حتى يقبضه.

4642- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى: الطعام.

4643- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.

قال ابن عباس: فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام.

4644- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، أنه أخبره، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه.

4645- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، وأخبرني عطاء ذلك، عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

4646- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه.

51- باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي.

4647- أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

52- باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه.

4648- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

4649- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السوق جزافا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.

4650- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، أن ابن عمر حدثهم، أنهم كانوا يتبايعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام.

4651- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.

53- باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا.

4652- أخبرني محمد بن آدم، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه.

ـحاشية

54- باب الرهن في الحضر.

4653- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك أنه: مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، وإهالة سنخة، قال: ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله.

55- باب بيع ما ليس عند البائع.

4654- أخبرنا عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيد، قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.

4655- أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء، قال عثمان: هو محمد بن سيف، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل بيع فيما لا يملك.

4656- حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك.

56- باب السلم في الطعام.

4657- أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت ابن أبي أوفى عن السلف فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا، وابن أبزى قال: يعني, مثل ذلك.

57- باب السلم في الزبيب.

4658- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثنا ابن أبي المجالد، وقال مرة: عبد الله، وقال مرة: محمد، قال: تمارى أبو بردة، وعبد الله بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: كنا نسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر في البر، والشعير، والزبيب، والتمر إلى قوم ما نرى عندهم، وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.

58- باب السلف في الثمار.

4659- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم، وقال: من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

ـحاشية

59- باب استسلاف الحيوان واستقراضه.

4660- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فأتاه يتقاضاه بكره، فقال لرجل: انطلق فابتع له بكرا، فأتاه فقال: ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا، فقال: أعطه، فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء.

4661- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، قال: أعطوه، فقال: أوفيتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.

4662- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: سمعت سعيد بن هانئ يقول: سمعت عرباض بن سارية يقول: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فأتيته أتقاضاه، فقال: أجل، لا أقضيكها إلا نجيبة، فقضاني، فأحسن قضائي، وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا، فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال: خيركم خيركم قضاء.

60- باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

4663- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، وخالد بن الحارث قالوا: حدثنا شعبة (ح) وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ـحاشية

61- باب بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا.

4664- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟.

62- باب بيع حبل الحبلة.

4665- أخبرنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلف في حبل الحبلة ربا.

4666- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

4667- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

- باب تفسير ذلك.

4668- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

63- باب بيع السنين.

4669- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر, رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين.

4670- أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان، وهو ابن عتيق، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

64- باب البيع إلى الأجل المعلوم.

4671- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا عمارة بن أبي حفصة، قال: أخبرنا عكرمة، عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين، فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشام، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي، أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله، وآداهم للأمانة.

65- باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا.

4672- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن.

66- باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا.

4673- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن.

4674- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

67- باب بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة.

4675- أخبرنا عمرو بن علي، ويعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

68- باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم.

4676- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، قال: حدثنا يونس، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.

4677- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا.

69- باب النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرها.

4678- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع.

70- باب العبد يباع، ويستثني المشتري ماله.

4679- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.

71- باب البيع يكون فيه الشرط، فيصح البيع والشرط.

4680- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا سعدان بن يحيى، عن زكريا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأعيا جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بوقية؟ قلت: لا، قال: بعنيه؟ فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي، فقال: أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك.

4681- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكر الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه، فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط، قلت: ببركتك يا رسول الله، قال: بعنيه، ولك ظهره حتى تقدم فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه، فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، قال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب، وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن، فأذن لي، وقال لي: ائت أهلك عشاء، فلما قدمت، أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل، وسهما مع الناس.

4682- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: ما لك في آخر الناس؟ قلت: أعيا بعيري، فأخذ بذنبه، ثم زجره، فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه، فلما دنونا من المدينة، قال: ما فعل الجمل، بعنيه؟ قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: لا، بل بعنيه، قلت: لا، بل هو لك، قال: لا، بل بعنيه، قد أخذته بوقية اركبه، فإذا قدمت المدينة فأتنا به، فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال: يا بلال زن له أوقية، وزده قيراطا، قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقني، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا.

4683- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة، هيأته، فذهبت به إليه، فقال: يا بلال، أعطه ثمنه فلما أدبرت، دعاني، فخفت أن يرده، فقال: هو لك.

4684- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي، قال: حدثنا أبو نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك، قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قلت: نعم، هو لك، قال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون، افعل كذا وكذا والله يغفر لك.

72- باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط.

4685- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق، قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، (قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده) فاختارت نفسها وكان زوجها حرا.

ـحاشية

4686- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم يحدث، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق, وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: هذا تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، وخيرت.

4687- أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق.

_حاشية

73- باب بيع المغانم قبل أن تقسم.

4688- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.

74- باب بيع المشاع.

4689- أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه.

75- باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع.

4690- أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن حمزة، عن الزبيدي، أن الزهري أخبره، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه بالفرس، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه، فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله، ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي، وهما يتراجعان، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه، قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته، قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال: لم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين.

76- باب اختلاف المتبايعين في الثمن.

4691- أخبرنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس، قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة، أو يتركا.

4692- أخبرني إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، وعبد الرحمن بن خالد، واللفظ لإبراهيم قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا: فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

_حاشية

77- باب مبايعة أهل الكتاب.

4693- أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، وأعطاه درعا له رهنا.

4694- أخبرنا يوسف بن حماد، قال: حدثنا سفيان بن حبيب، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله.

78- باب بيع المدبر.

4695- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمئة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا، وهكذا، يقول: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك.

4696- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلا من الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له: يعقوب لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم، فدفعها إليه، وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا.

4697- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، وابن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر.

79 - باب بيع المكاتب.

4698 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أخبرته، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مئة شرط الله أحق وأوثق.

ـحاشية

80 - باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئا.

4699 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم يونس، والليث، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: جاءت بريرة إلي، فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ذلك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق، ففعلت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى، ثم قال: أما بعد، فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.

ـحاشية

81- باب بيع الولاء.

4700- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

4701- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

4702- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.

82- باب بيع الماء.

4703- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السختياني، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء.

4704- أخبرنا قتيبة، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، واللفظ له، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عمر، وقال مرة: ابن عبد، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن بيع الماء.

قال قتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت.

ـحاشية

83- باب بيع فضل الماء.

4705- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا داود، عن عمرو، عن أبي المنهال، عن إياس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، قال: وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو.

4706- أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا المنهال، أخبره، أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.

84- باب بيع الخمر.

4707- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار، ولم أفهم سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته، قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

4708- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر.

85- باب بيع الكلب.

4709- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

4710- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: أخبرنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أشياء حرمها، وثمن الكلب.

86- باب ما استثني.

4711- أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أخبرنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد.

قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.

87- باب بيع الخنزير.

4712- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه.

88- باب بيع ضراب الجمل.

4713- أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.

4714- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

4715- أخبرنا عصمة بن الفضل، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنا نكرم على ذلك.

4716- أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت ابن أبي نعم، قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعسب الفحل.

4717- أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.

4718- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة, قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.

_حاشية

89- باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، ويوجد المتاع بعينه.

4719- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره.

4720- أخبرني عبد الرحمن بن خالد، وإبراهيم بن الحسن، واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه، وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه.

ج ٧ - ص ٣٠٢

4721- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك.

90- باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق.

4722- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: حدثني أسيد بن حضير بن سماك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر.

4723- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن ذؤيب، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، ولقد أخبرني عكرمة بن خالد، أن أسيد بن ظهير، الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه، أن أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها حيث ما وجدها، ثم كتب بذلك مروان إلي، فكتبت إلى مروان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها، وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان، فبعث مروان بكتابي إلى معاوية، وكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية.

_حاشية

4724- حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه.

4725- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.

_حاشية

91- باب الاستقراض.

4726- حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده، قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا، فجاءه مال فدفعه إلي، وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء.

ـحاشية

92- باب التغليظ في الدين.

4727- أخبرنا علي بن حجر، عن إسماعيل، قال: حدثنا العلاء، عن أبي كثير، مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد، سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.

4728- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا الثوري، عن أبيه، عن الشعبي، عن سمعان، عن سمرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: أهاهنا من بني فلان أحد؟ ثلاثا، فقام رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه.

93- باب التسهيل فيه.

4729- أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة قال: كانت ميمونة تدان، وتكثر، فقال لها أهلها في ذلك ولاموها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.

4730- حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت، فقيل لها: يا أم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء، قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه، أعانه الله عز وجل.

94- باب مطل الغني.

4731- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني.

ـحاشية

4732- أخبرني محمد بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن وبر بن أبي دليلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.

4733- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي، عن محمد بن ميمون ابن مسيكة، وأثنى عليه خيرا، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.

ج ٧ - ص ٣١٤

95- باب الحوالة.

4734- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.

ـحاشية

96- الكفالة بالدين.

4735- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رجلا من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال: إن على صاحبكم دينا؟ فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، قال: بالوفاء، قال: بالوفاء.

97- باب الترغيب في حسن القضاء.

4736- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، قال: حدثني علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحسنكم قضاء.

98- باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة.

4737- أخبرنا عيسى بن حماد، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك.

ـحاشية

4738- أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا هريرة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان إذا رأى إعسار المعسر، قال لفتاه: تجاوز عنه، لعل الله تعالى يتجاوز عنا، فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه.

4739- أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن عطاء بن فروخ، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا، وبائعا، وقاضيا، ومقتضيا الجنة.

99- باب الشركة بغير مال.

4740- أخبرني عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا وعمار، وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء.

4741- أخبرنا نوح بن حبيب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد.

100- باب الشركة في الرقيق.

4742- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله.

101- باب الشركة في النخيل.

4743- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض، أو نخل، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.

102- باب الشركة في الرباع.

4744- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به.

103- باب ذكر الشفعة وأحكامها.

4745- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه.

4746- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه.

4747- أخبرنا هلال بن بشر، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت الطرق فلا شفعة.

4748- أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين، وهو ابن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.

46 - ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية.

4749 - أخبرنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قطن أبو الهيثم، قال: حدثنا أبو يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أول قسامة كانت في الجاهلية، كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش، من نخذ أحدهم، قال: فانطلق معه في إبله، فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا يشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا، وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير، لم يعقل من بين الإبل؟

قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ قال: مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستغاثني، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي، لا تنفر الإبل، فأعطيته عقاله فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربما شهدت، قال: هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم، قال: إذا شهدت الموسم فناد: يا آل قريش، فإذا أجابوك، فناد: يا آل هاشم، فإذا أجابوك، فسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانا قتلني في عقال، قال: ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره، أتاه أبو طالب، فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض، فأحسنت القيام عليه، ثم مات، فنزلت، فدفنته، فقال كان ذا أهل ذاك منك، فمكث حينا، ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه، وافى الموسم، قال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش، قال: يا آل بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم،

قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة، أن فلانا قتله في عقال، فأتاه أبو طالب، فقال: اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل، فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت يحلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فذكر ذلك لهم، فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر يمينه، ففعل، فأتاه رجل منهم، فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مئة من الإبل، يصيب كل رجل بعيران، فهذان بعيران فاقبلهما عني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون رجلا حلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف.

1- باب القسامة.

4750- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أحمد بن عمرو، قال: أخبرني أبو سلمة، وسليمان بن يسار، عن رجل، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

ـحاشية

4751- أخبرنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر.

خالفهما معمر:

4752- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: كانت القسامة في الجاهلية، ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود، فقالت الأنصار: اليهود قتلوا صاحبنا.

2- باب تبدئة أهل الدم في القسامة.

4753- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، أن سهل بن أبي حثمة أخبره، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة فأخبر، أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير، أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، فقالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.

ـحاشية

4754- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره ورجال كبراء من قومه، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير، أو عين، فأتى يهود، وقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء.

- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه.

4755- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: وحسبت قال: وعن رافع بن خديج، أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا بمحيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر في السن، فصمت وتكلم صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم، أو قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عقله.

ـحاشية

4756- أخبرنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا حماد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أنهما حدثاه، أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل أتيا خيبر في حاجة لهما، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل، وحويصة، ومحيصة ابنا عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر ليبدإ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلمة معناها: يقسم خمسون منكم، فقالوا: يا رسول الله، أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل: فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل.

4757- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، وهو ابن المفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ومحيصة بن مسعود بن زيد، أنهما أتيا خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا لحوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، وانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، فسكت، فتكلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون بخمسين يمينا منكم، فتستحقون دم صاحبكم، أو قاتلكم؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

_حاشية

4758- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون بخمسين منكم، وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ فقال: أتبرئكم يهود بخمسين؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

4759- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل الأنصاري، ومحيصة بن مسعود، خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، فتكلم محيصة وحويصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون خمسين يمينا، فتستحقون قاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف، ولم نشهد، ولم نحضر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بشير: قال لي سهل بن أبي حثمة: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا.

4760- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: وجد عبد الله بن سهل قتيلا، فجاء أخوه وعماه حويصة ومحيصة وهما عما عبد الله بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، قالا: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلب خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهود، قال: أفتقسمون خمسين يمينا أن اليهود قتلته؟ قالوا: وكيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فتبرئكم اليهود بخمسين أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده.

أرسله مالك بن أنس:

4761- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أنه أخبره، أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة، فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فتكلم حويصة ومحيصة، فذكروا شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم، أو قاتلكم؟ قال مالك: قال يحيى: فزعم بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده.

خالفهم سعيد بن عبيد الطائي:

4762- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره، أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ قالوا: ما قتلناه، ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر، فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة.

خالفهم عمرو بن شعيب:

4763- أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته، قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة، قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنستحلف منهم خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها.

3- باب القود.

4764- أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، قال: سمعت عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك دينه المفارق.

4765- أخبرنا محمد بن العلاء، وأحمد بن حرب، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، لا والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أما إنه إن كان صادقا، ثم قتلته، دخلت النار فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة.

4766- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا إسحاق، عن عوف الأعرابي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال: جيء بالقاتل الذي قتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به ولي المقتول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب فلما ذهب دعاه، قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب فلما ذهب، قال: أما إنك إن عفوت عنه، فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك، فعفا عنه، فأرسله، قال: فرأيته يجر نسعته.

- ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه:

4767- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة، قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ذهب به فولى من عنده دعاه، فقال له: أتعفو؟ قال: لا، قال: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك، فعفا عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته.

4768- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جامع بن مطر الحبطي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله، قال يحيى: وهو أحسن منه.

4769- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، قال: حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه، فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه فأبى وقام، وقال: يا نبي الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال: اعف عنه فأبى، ثم قام فقال: يا رسول الله، إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار، أراه قال: فضرب رأس صاحبه فقتله، فقال: اعف عنه فأبى، قال: اذهب إن قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز، فناديناه، أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع، فقال: إن قتلته كنت مثله، قال: نعم أعف عنه، فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا.

4770- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حاتم، عن سماك، ذكر أن علقمة بن وائل، أخبره، عن أبيه ؛ أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، قتل هذا أخي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: يا رسول الله، لو لم يعترف، أقمت عليه البينة؟ قال: نعم قتلته، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال: يا رسول الله، ما لي إلا فأسي وكسائي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى بالنسعة إلى الرجل، فقال: دونك صاحبك، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قتله فهو مثله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثت أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: ما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك، قال: بلى، قال: فإن ذاك، قال: ذلك كذلك.

4771- أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه، أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر نحوه.

_حاشية

4772- أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه: القاتل والمقتول في النار، قال: فاتبعه رجل، فأخبره، فلما أخبره تركه، قال: فلقد رأيته يجر نسعته حين تركه يذهب، فذكرت ذلك لحبيب، فقال: حدثني سعيد بن أشوع، قال: وذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعفو.

4773- أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا ضمرة، عن عبد الله بن شوذب، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عنه، فأبى، فقال: خذ الدية، فأبى، قال: اذهب فاقتله، فإنك مثله، فذهب فلحق الرجل، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتله فإنك مثله، نخلى سبيله، فمر بي الرجل وهو يجر نسعته.

4774- أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي، قال: حدثني خالد بن خداش، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا الرجل قتل أخي، قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك، فقال له الرجل: اتق الله، واعف عني، فإنه أعظم لأجرك، وخير لك ولأخيك يوم القيامة، قال: فخلى عنه، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فأخبره بما قال له، قال: فأعتقته أما إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني.

_حاشية

4- باب تأويل قول الله عز وجل: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}. وذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك.

4775- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا علي، وهو بن صالح، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مئة وسق من تمر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: {أفحكم الجاهلية يبغون}.

4776- أخبرنا عبيد الله بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل: {فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم} إلى {المقسطين} إنما نزلت في الدية بين بني النضير وبني قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء.

_حاشية

5- باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس.

4777- أخبرني محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

4778- أخبرني أبو بكر بن علي، قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي حسان، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.

6- باب القود من السيد للمولى.

4779- أخبرنا محمود بن غيلان، هو المروزي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه.

4780- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.

4781- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.

7- باب قتل المرأة بالمرأة.

4782- أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا، يحدث، عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين جحرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها.

ـحاشية

8- باب القود من الرجل للمرأة.

4783- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، رضي الله عنه ؛ أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.

4784- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك ؛ أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية، ثم رضخ رأسها بين حجرين، فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يتبعون بها الناس، هو هذا، هو هذا، قالت: نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.

4785- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأدركت وبها رمق، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك فلان؟ قالت برأسها: لا، قال: فلان؟ قال: حتى سمى اليهودي، قالت برأسها: نعم، فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين.

9- باب سقوط القود من المسلم للكافر.

4786- أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض.

4787- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة يقول: سألنا عليا رضي الله عنه, فقلنا له: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه، أو ما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

ج ٧ - ص ٣٥٩

4788- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي حسان قال: قال علي رضي الله عنه: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دون الناس، إلا صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.

4789- أخبرني أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر، أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليك عهدا، فحدثنا به، قال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس، غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. مختصر.

10- باب تعظيم قتل المعاهد.

4790- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن عيينة، قال: أخبرني أبي، قال: قال أبو بكرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عز وجل عليه الجنة.

4791- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس، عن الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها.

4792- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا النضر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن القاسم بن مخيمرة، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما.

4793- أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الحسن، وهو ابن عمرو، عن مجاهد، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا من أهل الذمة، لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.

11- باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس.

4794- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا.

12 - باب القصاص في السن.

4795 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو خالد سليمان بن حيان، قال: حدثنا حميد، عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص.

4796- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه.

4797- أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من خصى عبده خصيناه، ومن جدع عبده جدعناه.

واللفظ لابن بشار.

4798 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله، قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا، فما زالت حتى قبلوا الدية، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.

13- باب القصاص من الثنية.

4799- أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا بشر، عن حميد، قال: ذكر أنس أن عمته كسرت ثنية جارية، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر ثنية فلانة، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة، قال: وكانوا قبل ذلك، سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس، وهو الشهيد يوم أحد، رضي القوم بالعفو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.

4800 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا حميد، عن أنس قال: كسرت الربيع ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، فعرض عليهم الأرش، فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، قال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع, لا والذي بعثك بالحق لا تكسر، قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضي القوم، وعفوا، فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.

14- باب القود من العضة.

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين في ذلك.

4801- أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء، قال: أخبرنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده، فسقطت ثنيته، أو قال ثناياه، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني، تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت.

4802- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال: أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل؟.

4803- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له.

4804- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك.

4805- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض ذراع رجل، فانتزع ثنيته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل؟ فأبطلها.

15- باب الرجل يدفع عن نفسه.

4806- أخبرنا مالك بن الخليل، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى ابن منية، أنه قاتل رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر؟ فأبطلها.

4807- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى ابن منية، أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا، فعض يده، فانتزعها فألقى ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر؟ فأطلها أي أبطلها.

- ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث.

4808- أخبرنا عمران بن بكار، قال: أخبرنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن عبد الله، عن عميه سلمة، ويعلى ابني أمية قالا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلا من المسلمين، فعض الرجل ذراعه، فجذبها من فيه فطرح ثنيته، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل، فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل، ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لها، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـحاشية

4809- أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه ؛ أن رجلا عض يد رجل، فانتزعت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها.

4810- أخبرنا عبد الجبار مرة أخرى، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى، وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى، أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا، فعض يده، فانتزعت ثنيته، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يدعها يقضمها كقضم الفحل؟.

4811- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا، فعض الآخر، فسقطت ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم.

4812- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان أوثق عمل لي في نفسي، وكان لي أجير فقاتل إنسانا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: أفيدع يده في فيك تقضمها؟.

4813- أخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه، بمثله في الذي عض، فندرت ثنيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك.

4814- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن بديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى ابن منية، أن أجيرا ليعلى ابن منية عض آخر ذراعه، فانتزعها من فيه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقطت ثنيته، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيدعها في فيك تقضمها كقضم الفحل؟.

4815- أخبرني أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن صفوان بن يعلى، أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا، فقاتل رجلا، فعض الرجل ذراعه، فلما أوجعه نترها فأندر ثنيته، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل، فأبطل ثنيته.

16- باب القود في الطعنة.

4816- أخبرنا وهب بن بيان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا، أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فخرج الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد، قال: بل قد عفوت يا رسول الله.

ـحاشية

4817- أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي، قال: سمعت يحيى يحدث، عن بكير بن عبد الله، عن عبيدة بن مسافع، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد، فقال الرجل: بل قد عفوت يا رسول الله.

17- باب القود من اللطمة.

4818- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع سعيد بن جبير، يقول: أخبرني ابن عباس، أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه، فقالوا: ليلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل؟ فقالوا: أنت، قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا موتانا، فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم، فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا.

ـحاشية

18- باب القود من الجبذة.

4819- أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثني محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا قام قمنا، فقام يوما وقمنا معه حتى لما بلغ وسط المسجد أدركه رجل فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه خشنا، فخمر رقبته، فقال: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي، فقال الأعرابي: لا والله لا أقيدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك، فلما سمعنا قول الأعرابي، أقبلنا إليه سراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيرا، وعلى بعير تمرا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفوا.

ـحاشية

19- باب القصاص من السلاطين.

4820- أخبرنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، أن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه.

20- باب السلطان يصاب على يده.

4821- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاحه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: القود يا رسول الله، فقال: لكم كذا وكذا فرضوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هؤلاء أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا، فكفوا، ثم دعاهم، قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم، قال: فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب الناس، ثم قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم.

ـحاشية

21- باب القود بغير حديدة.

4822- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛ أن يهوديا رأى على جارية أوضاحا فقتلها بحجر، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، قال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها، أن: لا، قال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها، أن: لا، فقال: أقتلك فلان؟ فأشار شعبة برأسه يحكيها، أن: نعم، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين حجرين.

4823- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن إسماعيل، عن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود، فقتلوا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، وقال: إني بريء من كل مسلم مع مشرك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تراءى ناراهما.

22- باب تأويل قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}.

4824- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} إلى قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} فالعفو: أن يقبل الدية في العمد، واتباع بمعروف، يقول: يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان، ويؤدي هذا بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص وليس الدية.

ـحاشية

4825- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن حفص، قال: أخبرنا ورقاء، عن عمرو، عن مجاهد قال: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} قال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل.

23- باب الأمر بالعفو عن القصاص.

4826- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله، وهو ابن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو.

4827- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم، قالوا: حدثنا عبد الله بن بكر المزني، قال: حدثنا عطاء بن أبي ميمونة، ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

24- باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود.

4828- أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عبد الله بن سماعة، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرني يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى.

4829- أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: أخبرنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى.

4830- أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد، قال: أخبرنا ابن عائذ، قال: حدثنا يحيى، هو ابن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل. مرسل.

25- باب عفو النساء عن الدم.

4831- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة (ح) وأخبرنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة.

26- باب من قتل بحجر، أو سوط.

4832- أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: أخبرنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا، أو رميا تكون بينهم بحجر، أو سوط، أو بعصا، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يده، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل.

4833- أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس برفعه قال: من قتل في عمية، أو رمية بحجر، أو سوط، أو عصا، فعقله عقل الخطإ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

27- باب كم دية شبه العمد.

وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه.

4834- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطإ شبه العمد بالسوط أو العصا، مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها.

4835- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح. مرسل.

- ذكر الاختلاف على خالد الحذاء.

4836- أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي، قال: أخبرنا حماد، عن خالد، يعني الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن قتيل الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مئة من الإبل أربعون في بطونها أولادها.

4837- أخبرنا محمد بن كامل، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: ألا وإن قتيل الخطإ العمد بالسوط والعصا والحجر، مئة من الإبل، فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة.

4838- أخبرنا محمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عن خالد، عن القاسم، عن عقبة بن أوس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا، فيه مئة من الإبل مغلظة، أربعون منها في بطونها أولادها.

4839- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح، قال: ألا وإن كل قتيل خطإ العمد، أو شبه العمد قتيل السوط والعصا، منها أربعون في بطونها أولادها.

4840- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عام الفتح، قال: ألا وإن قتيل الخطإ العمد قتيل السوط والعصا، منها أربعون في بطونها أولادها.

4841- أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: أخبرنا يزيد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن يعقوب بن أوس، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، قال: ألا وإن قتيل الخطإ العمد قتيل السوط والعصا، منها أربعون في بطونها أولادها.

4842- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جدعان، سمعه من القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط والعصا شبه العمد، فيه مئة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها.

4843- حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف، قال: حدثنا حميد، عن القاسم بن ربيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخطأ شبه العمد، يعني بالعصا والسوط، مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها.

4844- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته مئة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان، ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الأربعمئة دينار إلى ثمانمئة دينار، أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها.

28- باب ذكر أسنان دية الخطإ.

4845- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطإ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة.

29- باب ذكر الدية من الورق.

4846- أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ بن هانئ، قال: حدثني محمد بن مسلم، قال: حدثنا عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا معاذ بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذكر قوله تعالى: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} في أخذهم الدية.

واللفظ لأبي داود.

ـحاشية

4847- أخبرنا محمد بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا، يعني في الدية.

30- باب عقل المرأة.

4848- أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها.

31- كم دية الكافر.

4849- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وذكر كلمة معناها، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى.

4850- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن.

32- دية المكاتب.

4851- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى.

4852- أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، قال: حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر.

4853- حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يعلى، عن الحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد.

4854- أخبرنا محمد بن عيسى النقاش، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه.

4855- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر، ومالا دية المملوك.

_حاشية

33- باب دية جنين المرأة.

4856- أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، وإبراهيم بن يونس بن محمد، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمس مئة شاة، ونهى يومئذ عن الحذف.

- أرسله أبو نعيم.

ـحاشية

4857- أخبرنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، أن امرأة حذفت امرأة، فأسقطت المخذوفة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عقل ولدها خمس مئة من الغنم، ونهى يومئذ عن الخذف.

قال أبو عبد الرحمن: هذا وهم وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم، وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.

ـحاشية

4858- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف، فقال: لا تخذف، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف، أو يكره الخذف.

شك كهمس.

ـحاشية

4859- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاووس، أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، قال طاووس: إن الفرس غرة.

4860- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد، أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

4861- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وذكر كلمة معناها، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.

4862- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن امرأتين من هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد، أو وليدة.

4863- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد، أو وليدة، فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا استهل، ولا نطق، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من الكهان.

4864- أخبرنا علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف، وهو ابن تميم، قال: حدثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة؛ أن امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حبلى، فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين غرة، فقال عصبتها: أدي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، فمثل هذا يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟.

_حاشية

34- باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد.

وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة.

4865- أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن مغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ فجعل عليهم الدية.

4866- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في بطنها بغرة، فقال الأعرابي: تغرمني من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال: سجع كسجع الجاهلية؟ وقضى لما في بطنها بغرة.

4867- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها بغرة.

4868- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فأسقطت، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف ندي من لا صاح، ولا استهل، ولا شرب، ولا أكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ فقضى بالغرة على عاقلة المرأة.

4869- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، أن رجلا من هذيل كان له امرأتان، فرمت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فأسقطت، فقيل: أرأيت من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد، أو أمة، وجعلت على عاقلة المرأة.

أرسله الأعمش.

4870- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا داود، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غرة، وجعل عقلها على عصبتها، فقالوا: نغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال: أسجع كسجع الأعراب هو ما أقول لكم.

4871- أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلاما، قد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة، قال ابن عباس: كانت إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف.

_حاشية

4872- أخبرنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه.

ج ٧ - ص ٤١٨

4873- أخبرني عمرو بن عثمان، ومحمد بن مصفى، قالا: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.

4874- أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده, مثله سواء.

_حاشية

35- باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره.

4875- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبد الملك بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فقال: من هذا معك؟ قال: ابني أشهد به، قال: أما إنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك.

4876- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا سفيان، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: ألا لا تجني نفس على الأخرى.

4877- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى.

4878- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت الأسود بن هلال، يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع، أن ناسا من بني ثعلبة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى.

4879- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عتاب، قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع، أن ناسا من بني ثعلبة أصابوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة قتلت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى.

قال شعبة: أي لا يؤخذ أحد بأحد، والله أعلم.

4880- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، يعني، تجني نفس على نفس.

4881- أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص، عن أشعث، عن أبيه، عن رجل، من بني يربوع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الناس، فقام إليه ناس فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو فلان الذين قتلوا فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجني نفس على أخرى.

4882 - أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا يزيد، وهو ابن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي، أن رجلا قال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أم على ولد، مرتين.

_حاشية

36- باب العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست.

4883- أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد، قال: أخبرنا ابن عائذ، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني العلاء، وهو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.

37- باب عقل الأسنان.

4884- أخبرنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا عباد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الأسنان خمس من الإبل.

4885- أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأسنان سواء خمسا خمسا.

38- باب عقل الأصابع.

4886- أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأصابع عشر عشر.

4887- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى الأشعري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء عشرا.

4888- أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا سعيد بن أبي عروبة, عن غالب التمار, عن حميد بن هلال, عن مسروق بن أوس, عن أبي موسى, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء عشر عشر.

4889- أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا حفص، وهو ابن عبد الرحمن البلخي، عن سعيد، عن غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل.

4890 - أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم، وجدوا فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا.

4891- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام.

4892- أخبرنا نصر بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فهذه وهذه سواء الإبهام والخنصر.

_حاشية

4893- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الأصابع عشر عشر.

4894- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال في خطبته: وفي الأصابع عشر عشر.

4895- أخبرني عبد الله بن الهيثم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا حسين المعلم، وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: الأصابع سواء.

39- باب المواضح.

4896- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال في خطبته: وفي المواضح خمس خمس.

40 - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول.

واختلاف الناقلين له.

4897 - أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد: وكان في كتابه، أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة, وعلى أهل الذهب ألف دينار.

ـحاشية

خالفه محمد بن بكار بن بلال:

4898- أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن هذه نسخته، فذكر مثله، إلا أنه قال: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس، عن الزهري، مرسلا.

4899 - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا بيان من الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وكتب الآيات منها حتى بلغ {إن الله سريع الحساب} ثم كتب: هذا كتاب الجراح, في النفس مئة من الإبل، نحوه.

4900- أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سعيد، وهو ابن عبد العزيز، عن الزهري، قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا بيان من الله ورسوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} فتلا منها آيات ثم قال: في النفس مئة من الإبل، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة فريضة، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الموضحة خمس.

4901 - قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس.

4902- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن أعرابيا أتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوخاه بحديدة، أو عود، ليفقأ عينه، فلما أن بصر انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك.

ج ٧ - ص ٤٣٨

4903- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر.

41- باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان.

4904- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه، فلا دية له، ولا قصاص.

4905- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه، ما كان عليك حرج، وقال مرة أخرى: جناح.

_حاشية

4906- أخبرنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنه كان يصلي، فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه، فلم يرجع فضربه، فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره، فقال مروان لأبي سعيد: لم ضربت ابن أخيك؟ قال: ما ضربته، إنما ضربت الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرؤه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان.

- باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبي مما ليس في السنن.

42 - تأويل قول الله عز وجل: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}.

4907 - حدثنا أبو عبد الرحمن- لفظا- قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} فسألته: فقال: لم ينسخها شيء، وعن هذه الآية: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} قال: نزلت في أهل الشرك.

4908- أخبرنا أزهر بن جميل، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} فرحلت إلى ابن عباس فسألته، فقال: نزلت في آخر ما أنزلت وما نسخها شيء.

4909- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق} قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}.

4910- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، أن ابن عباس سئل: عمن قتل مؤمنا متعمدا، ثم تاب وآمن وعمل صالحا، ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما يقول: سل هذا فيم قتلني، ثم قال: والله لقد أنزلها وما نسخها.

4911- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور.

4912- أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا ابن شميل، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا فراس، قال: سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.

4913- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن.

47 - كتاب قطع السارق.

1 - تعظيم السرقة.

4914 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن.

4915- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان (ح) وأخبرنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد في حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة بعد.

4916- أخبرنا محمد بن يحيى المروزي أبو علي، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن أبي حمزة، عن يزيد، وهو ابن أبي زياد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه.

_حاشية

4917- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش (ح) وأخبرنا أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.

2- باب امتحان السارق بالضرب والحبس.

4918- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب، فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله عز وجل متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله، قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.

4919- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني ابن المبارك، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة.

4920- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، ثم خلى سبيله.

3- باب تلقين السارق.

4921- أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر، مولى أبي ذر، عن أبي أمية المخزومي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى، قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم جيئوا به فقطعوه، ثم جاؤوا به، فقال له: قل أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه.

4- باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام.

وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه.

4922- أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن صفوان بن أمية، أن رجلا سرق بردة له، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، فقال: أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا به، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4923- أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي, رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية، أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه، قال: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4924- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح؛ أن رجلا سرق ثوبا، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقال الرجل: يا رسول الله هو له، قال: فهلا قبل الآن.

5- باب ما يكون حرزا وما لا يكون.

4925- أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد الملك، هو ابن أبي بشير، قال: حدثني عكرمة، عن صفوان بن أمية، أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد، فوضعه تحت رأسه، فنام فأتاه لص، فاستله من تحت رأسه، فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم، قال: اذهبا به فاقطعا يده، قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، فقال له: فلو ما قبل هذا.

خالفه أشعث بن سوار:

4926- أخبرنا محمد بن هشام، يعني ابن أبي خيرة، قال: حدثنا الفضل، يعني ابن العلاء الكوفي، قال: حدثنا أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان صفوان نائما في المسجد ورداؤه تحته فسرق، فقام وقد ذهب الرجل فأدركه، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، قال صفوان: يا رسول الله، ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل، قال: هلا كان هذا قبل أن تأتينا به.

قال أبو عبد الرحمن: أشعث ضعيف.

4927- أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن سماك، عن حميد، ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به.

4928- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا وذكر حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن صفوان بن أمية، أنه سرقت خميصته من تحت رأسه، وهو نائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: فهلا قبل أن تأتيني به تركته.

_حاشية

4929- أخبرنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود قبل أن تأتوني، فما أتاني من حد فقد وجب.

4930 - قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.

_حاشية

4931- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

4932 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

_حاشية

4933- أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثني الحسن بن حماد، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.

4934- أخبرني محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيد الله، عن نافع، أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعارت من ذلك حليا، فجمعته ثم أمسكته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة، وتؤدي ما عندها مرارا، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت.

4935- أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، فقطعت يدها.

4936- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب، أن امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس، فجحدتها، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت.

4937- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن داود بن أبي عاصم، أن سعيد بن المسيب حدثه نحوه.

6- باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.

4938- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، قال: كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم فيها، فقال: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، قيل لسفيان من ذكره؟ قال أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، إن شاء الله تعالى.

4939- أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن امرأة سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون أسامة، فكلموا أسامة فكلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، إنما هلكت بنو إسرائيل حين كانوا إذا أصاب الشريف فيهم الحد، تركوه ولم يقيموا عليه، وإذا أصاب الوضيع أقاموا عليه، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها.

_حاشية

4940- أخبرنا رزق الله بن موسى، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه، قالوا: ما كنا نراك أن تبلغ منه هذا، قال: لو كانت فاطمة لقطعتها.

_حاشية

4941- أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما نكلمه فيها، ما من أحد يكلمه إلا حبه أسامة، فكلمه، فقال: يا أسامة، إن بني إسرائيل هلكوا بمثل هذا، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الدون قطعوه، وإنها لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعتها.

_حاشية

4942- أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون، وهي لا تعرف حليا فباعته، وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع إلي في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيتئذ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قطع تلك المرأة.

4943- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ ثم قام فخطب، فقال: إنما هلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

4944- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار بن رزيق, عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، عن عروة، عن عائشة قالت: سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من يكلمه فيها؟ قالوا: أسامة بن زيد، فأتاه فكلمه، فزبره، وقال: إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الوضيع قطعوه، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها.

4945- أخبرني محمد بن جبلة، قال: حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبي، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.

4946- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إنما هلك الناس قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها.

4947- أخبرنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، مرسل، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتكلمني في حد من حدود الله عز وجل؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت، فحسنت توبتها بعد ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

7- باب الترغيب في إقامة الحد.

4948- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن عيسى بن يزيد، قال: حدثني جرير بن يزيد، أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا.

4949- أخبرنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة.

8- باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.

4950- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت نافعا، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم، كذا قال.

4951- أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة، أن نافعا حدثهم، أن عبد الله بن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب.

4952- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

4953- أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أن نافعا حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.

4954- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

4955- أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن.

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ.

4956- أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم.

هذا الصواب.

4957- أخبرنا محمد بن المثنى، عن أبي داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر، فقوم خمسة دراهم، فقطع.

- ذكر الاختلاف على الزهري.

4958- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار.

4959 - أخبرنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نزار, قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع اليد إلا في -يعني- ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا.

_حاشية

4960- أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أخبرنا حبان بن موسى، قال: حدثنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري، قال: قالت عمرة: عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار.

4961- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

4962- أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

4963- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

4964- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن معمر، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة قالت: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.

4965 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قتيبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا.

_حاشية

4966- أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

4967- أخبرني يزيد بن محمد بن فضيل، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا.

4968- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، أنها سمعت عائشة تقول: يقطع في ربع دينار فصاعدا.

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب من حديث يحيى.

4969- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.

4970- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.

4971- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علي، ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا.

- ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على عمرة في هذا الحديث.

4972- أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن بزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.

ـحاشية

4973- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن ابن الهاد, عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول.

_حاشية

4974- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: القطع في ربع دينار فصاعدا.

4975- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار.

_حاشية

4976- أخبرني يحيى بن درست، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.

4977- أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، ثم ذكر كلمة معناها، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار.

4978- أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عكرمة، أن امرأته أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في المجن.

4979- حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته، أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق فيما دون المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

4980- أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.

4981- أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: حدثنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد، مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه.

4982- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال: حدثني قدامة بن محمد، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع اليد إلا في المجن، أو ثمنه، وزعم أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.

4983- قال: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه.

4984- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله الداناج، عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس، قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.

4985- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة، أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.

_حاشية

4986- أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم.

4987- وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عطاء، عن أيمن قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار.

4988- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار.

4989- أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن قال: لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار.

4990- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن علي بن صالح، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن قال: لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.

4991- أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، أو عشرة دراهم.

4992- أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: لا قطع إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار.

_حاشية

4993- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن

4994- أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم.

4995- أخبرنا يحيى بن موسى البلخي، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، مثله: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم.

4996- أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسل.

4997- أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان، وهو ابن حبيب، عن العرزمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.

قال أبو عبد الرحمن: وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة، وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلنا.

4998- حدثنا سوار بن عبد الله بن سوار، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك (ح) وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق، هو الأزرق، قال: حدثنا به عبد الملك، عن عطاء، عن أيمن، مولى ابن الزبير، وقال خالد في حديثه: مولى الزبير، عن تبيع، عن كعب، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى، وقال سوار: فصلى العشاء الآخرة، ثم صلى بعدها أربع ركعات، فأتم، وقال سوار: يتم ركوعهن، وسجودهن ويعلم ما يقترئ، وقال سوار، يقرأ فيهن: كن له بمنزلة ليلة القدر.

_حاشية

4999- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أيمن، مولى ابن عمر، عن تبيع، عن كعب، قال: من توضأ فأحسن وضوءه، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة، ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها، ويتم ركوعها وسجودها، كان له من الأجر مثل ليلة القدر.

5000- أخبرنا خلاد بن أسلم، عن عبد الله, وهو ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.

9- باب الثمر المعلق يسرق.

5001- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن.

ـحاشية

10- باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين.

5002- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.

5003- قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.

11- باب ما لا قطع فيه.

5004- أخبرنا محمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سلمة، يعني ابن عبد الملك العوصي، عن الحسن، وهو ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5005- أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5006- أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5007- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5008- أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5009- أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نعيم، عن سفيان، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر.

_حاشية

5010- أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله، هو ابن أبي رجاء، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5011- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، أن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر: الجمار.

5012- أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر.

هذا خطأ, أبو ميمون لا أعرفه.

5013- أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.

5014- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن رجلا من قومه حدثه، عن عم له، أن رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر.

_حاشية

5015- أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي، عن مخلد، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس قطع.

لم يسمعه سفيان من أبي الزبير.

5016- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع.

ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير.

5017- أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المختلس قطع.

5018- أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: قال أبو الزبير: قال جابر: ليس على الخائن قطع.

قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج، عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه، فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير، ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير، والله تعالى أعلم.

5019- أخبرنا خالد بن روح الدمشقي، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، قال: حدثنا شبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مختلس، ولا منتهب، ولا خائن قطع.

5020- أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس على خائن قطع.

أشعث بن سوار ضعيف.

12- باب قطع الرجل من السارق بعد اليد.

5021- أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا يوسف، عن الحارث بن حاطب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوا يده، قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه، حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.

13- باب قطع اليدين والرجلين من السارق.

5022- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الثالثة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه، ثم أتي به الرابعة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: اقطعوه، فأتي به الخامسة، قال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، وحملناه فاستلقى على ظهره، ثم كشر بيديه ورجليه، فانصدعت الإبل، ثم حملوا عليه الثانية، ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة، فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في بئر، ثم رمينا عليه بالحجارة.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.

14- باب القطع في السفر.

5023- أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثني بقية، قال: حدثني نافع بن بزيد، قال: حدثني حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبي أمية، قال: سمعت بسر بن أبي أرطاة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر.

5024- أخبرنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر، هو ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش.

قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

15- باب حد البلوغ.

وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد.

5025- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية، أنه أخبره قال: كنت في سبي قريظة، وكان ينظر، فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل.

16- باب تعليق يد السارق في عنقه.

5026- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي بكر بن علي، عن الحجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه، قال: سنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق، وعلق يده في عنقه.

5027- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني عمر بن علي المقدمي، قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه.

قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه.

5028- أخبرني عمرو بن منصور، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت سعد بن إبراهيم، يحدث عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.

قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت.

48 - كتاب الإيمان وشرائعه.

1 - ذكر أفضل الأعمال.

5029 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله.

5030- أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثنا عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة.

2- باب طعم الإيمان.

5031- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن طلق بن حبيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا.

3- باب حلاوة الإيمان.

5032- أخبرنا سويد بن نصر، قال: حدثنا عبد الله، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك, يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه.

4- باب حلاوة الإسلام.

5033- أخبرنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار.

5- باب نعت الإسلام.

5034- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا كهمس بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، أن عبد الله بن عمر، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت، فعجبنا أنه يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر كله خيره وشره قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال عمر: فلبثت ثلاثا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم.

ج ٧ - ص ٥١٨

6- باب صفة الإيمان والإسلام.

5035- أخبرنا محمد بن قدامة، عن جرير، عن أبي فروة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، وأبي ذر، قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين، كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها، وأطيب الناس ريحا، كأن ثيابه لم يمسها دنس، حتى سلم في طرف البساط، فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام، قال: أدنو يا محمد؟ قال: ادنه، فما زال يقول: أدنو مرارا، ويقول له: ادن، حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت،

وتصوم رمضان، قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم، قال: صدقت، فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه، قال: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله، وملائكته، والكتاب، والنبيين، وتؤمن بالقدر، قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: صدقت، قال: يا محمد، أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت، قال: يا محمد، أخبرني متى الساعة؟ قال: فنكس فلم يجبه شيئا، ثم أعاد، فلم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه شيئا، ورفع رأسه، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها، إذا رأيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربها، خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، {إن الله عنده علم الساعة} إلى قوله: {إن الله عليم خبير} ثم قال: لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا، ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي.

7- باب تأويل قوله عز وجل: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}.

5036- أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد، وهو ابن ثور، قال معمر: وأخبرني الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، ولم يعط رجلا منهم شيئا، قال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا، ولم تعط فلانا شيئا، وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا، وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.

5037- أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، قال: سمعت معمرا، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن سعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما، فأعطى ناسا، ومنع آخرين، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا، ومنعت فلانا، وهو مؤمن؟ قال: لا تقل مؤمن، وقل مسلم، قال: وقال ابن شهاب: {قالت الأعراب آمنا}.

5038- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن بشر بن سحيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق، أنه لا يدخل الجنة -يعني- إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب.

8- باب صفة المؤمن.

5039- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.

9- باب صفة المسلم.

5040- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل، عن عامر، عن عبد الله بن عمرو, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه.

5041- أخبرنا حفص بن عمر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم.

10- باب حسن إسلام المرء.

5042- أخبرني أحمد بن المعلى بن يزيد، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله عز وجل له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها.

11- باب أي الإسلام أفضل.

5043- أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، قال: حدثنا أبو بردة، وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قلنا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.

12- باب أي الإسلام خير.

5044- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت، وعلى من لم تعرف.

13- باب على كم بني الإسلام.

5045- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا المعافى، يعني ابن عمران، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، أن رجلا قال له: ألا تغزو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان.

14- باب البيعة على الإسلام.

5046- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

15- باب على ما يقاتل الناس.

5047- أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: أخبرنا حبان، قال: أخبرنا عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم.

16- باب ذكر شعب الإيمان.

5048- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سليمان، وهو ابن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.

5049- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو داود، عن سفيان، قال: وحدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سهيل، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أفضلها لا إله إلا الله، وأوضعها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.

5050- أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء شعبة من الإيمان.

17- باب تفاضل أهل الإيمان.

5051- أخبرنا إسحاق بن منصور، وعمرو بن علي، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي عمار، عن عمرو بن شرحبيل، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه.

5052- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

5053- حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده، فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه، فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان.

18- باب زيادة الإيمان.

5054- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مجادلة أحدكم في الحق، يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا ويحجون معنا، فأدخلتهم النار؟ قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، قال: ويقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم قال: من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه وزن ذرة، قال أبو سعيد: فمن لم يصدق فليقرأ هذه الآية: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} إلى قوله: {عظيما}.

5055- أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال: فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.

5056- أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: وأي آية؟ قال: {اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا}، فقال عمر: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه، واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم جمعة.

19- باب علامة الإيمان.

5057- أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، أنه سمع أنسا رضي الله عنه, يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعين.

5058- أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا إسماعيل، عن عبد العزيز (ح) وأخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله، وأهله، والناس أجمعين.

5059- أخبرنا عمران بن بكار، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثنا أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه, يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده.

5060- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر، قال: حدثنا شعبة (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه, يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال حميد بن مسعدة في حديثه، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

5061- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين، وهو المعلم، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير.

5062- أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الأعمش، عن عدي، عن زر، قال: قال علي: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي؛ أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق.

5063- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر, عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية النفاق.

20- باب علامة المنافق.

5064- أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من الأربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.

ـحاشية

5065- حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.

5066- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.

5067- أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: حدثنا المعافى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: ثلاث من كن فيه فهو منافق: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها.

21- باب قيام رمضان.

5068- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

5069- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

5070- أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية، عن مالك، قال الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

22- باب قيام ليلة القدر.

5071- حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

23- الزكاة.

5072- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك، قال: حدثني أبو سهيل، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.

24- الجهاد.

5073- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن سعيد، عن عطاء بن ميناء، سمع أبا هريرة رضي الله عنه, يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي، والجهاد في سبيلي، أنه ضامن حتى أدخله الجنة بأيهما كان، إما بقتل، وإما وفاة، أو أن يرده إلى مسكنه الذي خرج منه، ينال ما نال من أجر، أو غنيمة.

ـحاشية

5074- أخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نال ما نال من أجر، أو غنيمة.

25- باب أداء الخمس.

5075- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عباد، وهو ابن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم، شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والمقير، والمزفت.

26- باب شهود الجنائز.

5076- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق، يعني ابن يوسف الأزرق، عن عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا، واحتسابا فصلى عليه، ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له قيراطان أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط.

27- باب الحياء.

5077- أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، أخبرني مالك، واللفظ له، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان.

28- باب الدين يسر.

5078- أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا عمر بن علي، عن معن بن محمد، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، ويسروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة.

29- باب أحب الدين إلى الله عز وجل.

5079- أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى، وهو ابن سعيد، عن هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة، لا تنام تذكر من صلاتها، فقال: مه، عليكم ما تطيقون، فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.

30- باب الفرار بالدين من الفتن.

5080- أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا معن (ح) وقال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قالا: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال مسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.

31- باب مثل المنافق.

5081- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تسير في هذه مرة، وفي هذه مرة، لا تدري أيها تتبع.

32- باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق.

5082- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأترجة طعمها طيب، وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، كمثل التمرة طعمها طيب، ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، كمثل الريحانة، ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة طعمها مر، ولا ريح لها.

33- باب علامة المؤمن.

5083- أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

قال القاضي: سمعت عبد الصمد البخاري يقول: حفص بن عمر الذي بروي عن عبد الرحمن بن مهدي لا أعرفه إلا أن يكون سقط الواو، من حفص بن عمرو الربالي المشهور بالرواية عن البصريين وهو ثقة، ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم سمعته يقول: لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع: أمرت أن أقاتل الناس، بزيادة قوله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا. عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك، ويحيى بن أيوب البصري، وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس.

قوله: "كل" لم يرد في طبعتي التجارية والتأصيل، وكتب محقق التأصيل: بعده في (س) بين السطور: "كل"، والقول ثابت في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4536)، والتأصيل (4746).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عبيد الله بن عبد الحميد", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4225), و"السنن الكبرى" 4/376 (4537).

تحرف في طبعة المكتبة التجارية إلى: "عن أبيه، وزيد بن أسلم"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 4/376 (4537)، و"تحفة الأشراف" 6/313 (8701).

تحرف في طبعة المكتبة التجارية إلى: "أبو علي الخيفي"، انظر الحاشية السابقة.

قوله: "وبشر"سقط من طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4225), و"السنن الكبرى" 4/376 (4537).

كريم، بكاف مفتوحة وراء مكسورة، كذا قيده الدارقطني، في "المؤتلف والمختلف" 1961، وابن ماكولا، في "الإكمال" 7/130، وابن ناصر الدين، في "توضيح المشتبه" 7/327، وابن حجر، في "تبصير المنتبه" 3/1194.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يا رسول الله، بأبي أنت وأمي, يا رسول الله", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4226), والكبرى طبعة الرسالة 4/376 (4538).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يا رسول الله، بأبي أنت, استغفر لي، فقال بيديه", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "هذه" وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/173(4242), و"الكبرى" طبعة الرسالة (4554).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عن أبيه"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 4/385 (4564)، و"تحفة الأشراف" 12/444 (17991).

والحديث ؛ أخرجه مالك "الموطأ" 1438، وعبد الرزاق، والدارمي (2030)، وابن ماجة (3612)، وأبي داود (4124)، وابن حبان (1286)، والبغوي "شرح السنة" 305 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه.

وقع في طبعة التأصيل: "بقتل الكلاب غير ما استثنى منها"، فأدرج الباب في المتن، وأثبتناه على الصواب عن "السنن الكبرى" 4/464 (4770).

وقع خطأ في الترقيم من محقق الكتاب، فتخطى الرقم (4334)، ولا يوجد سقط في المتن.

قوله: "وسالم"، سقط من طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل, وهو على الصواب في "السنن الكبرى"4830 و6612، و"تحفة الأشراف" 6770.

قال ابن الأثير: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم، فقسمها بيننا.

الجزيعة: القطعة من الغنم، تصغير جزعة بالكسر، وهو القليل من الشيء. "النهاية في غريب الحديث" 1/269.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ولا يقضي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/222(4394), و"الكبرى" طبعة الرسالة (4470).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "به"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (4473).

تحرف طبعة التأصيل إلى: "فأكلنا"، وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/227(4406), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4480).

تحرف طبعة التأصيل إلى: "أكله"، وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/227(4407), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4481).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عباية بن رافع"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 4483، و"تحفة الأشراف" 3561.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يا رسول الله، لاقو العدو" وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/228(4409), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4483).

قوله: "عن إبراهيم" سقط من طبعتي المكتبة التجارية، والتأصيل, وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة 6/ 6 (6000)، و"تحفة الأشراف" 12/ 445 (17992).

قوله:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعتي المكتبة التجارية 7/243(4455)، و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (5999).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "بورك بيعهما", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/244(4457) وفي "السنن الكبرى": "بورك لهما في بيعهما", والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة 14/181(37311), و«أحمد» 3/403(15401), و«الدارمي» (2708), و«البخاري» 3/58(2079و2082) و3/64(2110), و«مسلم» 5/10(3853), و«أبو داود» (3459), و«الترمذي» (1246), و«النسائي» 7/244، وفي «الكبرى» (6006 و11666). من طريق شعبة, به.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تقرى لها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/245(4458), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6007).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "شعبة"، وهو على الصواب في "الكبرى" (6018)، و"تحفة الأشراف" 7512، وبمراجعة "تهذيب الكمال" 16/360، لم يذكر المزي شعبة بن الحجاج في شيوخ عبد الأعلى، وذكر سعيد بن أبي عروبة، ولم يذكر في ترجمة شعبة، 12/488، راويا عنه باسم عبد الأعلى.

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عمرو بن دينار"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 6/14 (6025)، و"تحفة الأشراف" 5/450 (7155).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ويأخذ", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/251(4481), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6029).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ويترك", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/253، و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6035).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تدخل", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/332(4499), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6046).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "نتلقى", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/332(4500), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6047)، و"تحفة الأشراف" 5/10(5706).

والحديث؛ أخرجه عبد الرزاق (14870)، والبخاري 3/94(2158) و3/120(2274)، وابن ماجة (2177)، وأبو داود (3439)، والبزار (4891)، وأبو عوانة (4943 و4944)، والبيهقي 5/347، من طرق عن معمر، بهذا الإسناد، به.

تحرف في طبعة المكتبة التجارية 7/268(4545), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6091), والتأصيل إلى: "زيد بن أبي عياش"، وأثبتناه على الصواب عن "تحفة الأشراف" (3854).

قال المزي: زيد بن عياش، أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي، ويقال: مولى بني زهرة المدني. "تهذيب الكمال" 10/101.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ينقص"، وأثبتناه على الصواب عن طبعة المكتبة التجارية 7/269(4546), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6092).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "درهم", وأثبتناه على الصواب عن طبعة المكتبة التجارية 7/272(4555), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6102).

في طبعة التأصيل: "البر بالبر مديا بمدي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/167(4563), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6110).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "ويعقوب بن إبراهيم", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6111) , و"تحفة الأشراف" (5089).

- قال المزي: وهو وهم، إنما هو "إبراهيم بن يعقوب" كما وقع في رواية أبي الحسن بن حيويه، وأبي علي الأسيوطي، عن النسائي. "تحفة الأشراف" 5089.

قلنا: وجاء على الصواب في "السنن الكبرى" 6111، من هذا الطريق.

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عن عمر"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 6/45(6116)، و"تحفة الأشراف" (7398).

في طبعة التأصيل: "حدثنا ابن فضيل"، وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية "السنن الكبرى" 7/278(4569), و"السنن الكبرى" 6/45(6116)، و"تحفة الأشراف" (7398).

في طبعة التأصيل إلى: "سراويلا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية 7/284(4592), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة 6/53(6140).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وأرهنه", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6158), والحديث أخرجه البخاري 3/77 (2200) و"مسلم" 5/55 (4124) من طريق حفص بن غياث, به.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "الثمر", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4616), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6166).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "نسية", وهو على الصواب في طبعتي المكتبة التجارية (4620), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6170).

في طبعة التأصيل: "أخبرنا قتيبة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4642), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6193).

في طبعة التأصيل: "فإنما", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

في طبعة التأصيل: "قال: فعتقتها", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

ما بين القوسين لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

في طبعة التأصيل: "أخبرنا قتيبة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4644), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6195).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أخذتها بكذا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4649), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6200).

في طبعة التأصيل: "أخبرنا قتيبة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4655) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6206).

في طبعة التأصيل: "أن", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "سبع", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4656) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6207).

في طبعة التأصيل إلى: "عن عمرو", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4661), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6212).

قوله: "عن أبي هريرة" سقط من طبعتي التجارية, والتأصيل، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 6/83 (6226) و4/427 (4680)، و"تحفة الأشراف" 10/84 (13407).

والحديث ؛ أخرجه الدارمي (2665) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، و"ابن ماجة" 2160 قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، و"النسائي" في "الكبرى" 6627 عن علي بن ميمون.

أربعتهم (محمد بن عيسى، وعلي بن محمد، ومحمد بن طريف، وعلي بن ميمون) عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، به.

وقع في طبعتي التجارية, والتأصيل: "أسيد بن حضير"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 6232، و"تحفة الأشراف" 156.

تحرف في طبعتي التجارية, والتأصيل إلى: "شعبة"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (6234)، و"تحفة الأشراف" (4582) طبعة دار الغرب.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "بارك الله في", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4683), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6236).

في طبعة التأصيل: "ملي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4688), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6241).

في طبعة التأصيل: "ملي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4691), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6244).

في طبعة التأصيل: "لعل الله تعالى أن يتجاوز", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4694), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6247).

تحرف في طبعتي التجارية والتأصيل إلى: "قال", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6883).

في طبعة التأصيل: "تبدية", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4710), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6886).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "خمسين", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4712), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6888).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "عن سهل بن أبي حثمة، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود بن زيد"، والصواب: "عن سهل بن أبي حثمة، ومحيصة بن مسعود بن زيد " كما جاء في "السنن الكبرى" 6/320 (6890)، و"تحفة الأشراف" 4/89 (4644).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4728), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6904),و"تحفة الأشراف" (11769).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قال: فأعتقه", وفي طبعة المكتبة التجارية (4731): "قال: فأعنفه", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6907).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "بين بني النضير وبين قريظة", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6909).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أخبرني عمرو بن دينار سمع طاووسا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4739), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6915).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لهما", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4765), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6941).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فجرح", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4773), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6949).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لنلطمنه", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4775), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6951).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "سمعت", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4776), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6952).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فلاجه", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4778), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6954).

في طبعة التأصيل: "فقالوا: القود يا رسول الله، فقال: لكم كذا وكذا, فقال رسول الله" وفي "طبعة المكتبة التجارية": "فقال: القود يا رسول الله، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا به، فقال: لكم كذا وكذا فرضوا به، فقال رسول الله", وهو على الصواب في "السنن الكبرى".

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "تقبل", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4781), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6957).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "على عهد النبي", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4803), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6978).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وما لا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4812), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6987).

قال السندي: حذفت، أي: رمتها، والذال معجمة، وفي الحاء الإهمال والإعجام.

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "خمسين شاة"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (6988)، و"السنن" لأبي داود (4578)، إذ أخرجه من طريق عبيد الله بن موسى".

قال السندي: حذفت، أي: رمتها، والذال معجمة، وفي الحاء الإهمال والإعجام.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "المحذوفة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4814), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6990).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "رجلا يحذف", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4815), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6990).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا تحذف", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "الخذف", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل, و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (6996) إلى: "القاتل", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4821), والحديث أخرجه أحمد 4/246 (18329) من طريق زائدة, به.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "أسجع الجاهلية", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4828), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7003).

قال ابن عدي: رواه محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال هشام، ودحيم، ولم يذكر أباه، ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود، وجعله من أجود إسناده. "الكامل" 6/204.

قال البيهقي: رواه محمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه. "السنن الكبرى" 8/141.

وقال المزي: ليس في حديث محمود، يعني ابن خالد: "عن أبيه". "تحفة الأشراف" (8746).

في طبعة التأصيل: "هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4839) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7014).

في طبعة التأصيل: "فرفع يعني يديه", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبعا للحديث السابق، وبينه النسائي في "السنن الكبرى" 7024، قال: أخبرنا نصر بن علي بن نصر، قال: حدثنا بزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء الإبهام، والخنصر.

قوله: "والحارث بن عبد كلال" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4853) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7029).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "نصف", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "فخذفته", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4861), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7037).

قوله:"حين يزني" لم يرد في طبعة التأصيل, وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4872).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "خميصة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4884), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7329).

في طبعة التأصيل: "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو", والمثبت من طبعة المكتبة التجارية (4886) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7332).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "جارتها", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4888) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7334).

في طبعة التأصيل: "ولم يقيموا عليه الحد", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4895), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7341).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قطعتها", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "ما كنا نريد تبلغ منه هذا", وفي طبعة المكتبة التجارية (4896) إلى: "ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا", وهو على الصواب في"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7342).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "يا أسامة مه", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4897), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7343).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قطعتها", وهو على الصواب في المصدرين السابقين.

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "قال ابن شهاب", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4915) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7362).

في طبعة التأصيل: "وقتيبة", والمثبت من طبعة المكتبة التجارية (4922) , و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7368).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا يقطع يد السارق", وفي طبعة المكتبة التجارية (4928) إلى: "لا يقطع السارق", وهو على الصواب في"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7375).

تحرف في طبعة المكتبة التجارية إلى: "عبد الرحمن بن سليمان، عن أبي بكر"، وطبعة التأصيل إلى: "عبد الرحمن بن سلمان، عن أبي بكر", وهو على الصواب كما أثبتناه في "السنن الكبرى" 7/26(7376)، و"تحفة الأشراف" 12/429(17951).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "يقطع", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7378).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن هشام بن, عن أبيه", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4941), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7387), و"تحفة الأشراف"(16970).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "لا يقطع إلا في ثمن المجن", وفي طبعة المكتبة التجارية (4948): "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن", وهو على الصواب في "السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7394).

تحرف في طبعتي المكتبة التجارية, والتأصيل إلى: "وقال عبد الرحمن"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" (7400)، و"تحفة الأشراف" (1749).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن عبيد الله بن" وفي طبعة المكتبة التجارية إلى: "عبد الله بن الأخنس"، وهو على الصواب في "السنن الكبرى" 7/33 (7403)، و"تحفة الأشراف" 6/326 (8755).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "عن محمد بن يحيى بن حبان, عن عمه واسع, عن رافع بن خديج", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (4965), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (7413), و"تحفة الأشراف" (3581).

في طبعتي المكتبة التجارية، والتأصيل إلى: "عن عمة له"، وهو على الصواب في"السنن الكبرى" 7/38(7418), و"تحفة الأشراف" 3/159(3588)، و"تهذيب الكمال" 35/114.

في طبعة التأصيل: "منافقا خالصا", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (5020), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (8681).

تحرف في طبعة التأصيل إلى: "وغنيمة", وهو على الصواب في طبعة المكتبة التجارية (5030), و"السنن الكبرى" طبعة الرسالة (4316).